BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO CONSTITUCIONAL

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (TÍTULO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Direito Constitucional

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

16	9	4	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE LEGAL ... 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5
5 LEI SECA COMENTADA ... 10
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 11
7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 13
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 13
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 14
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 15
11 RESUMO DA VÉSPERA ... 18
Estudo completo do assunto — material integrado ... 19
Mapa mental do assunto ... 19
Lei seca do assunto — texto oficial ... 20
Bateria de questões resolvidas ... 21
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 25
Vídeos complementares ... 26

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **Título I da Constituição Federal de 1988**, "Dos Princípios Fundamentais", reúne apenas **quatro artigos**, mas eles dão a base de toda a ordem jurídica brasileira. Em poucas linhas, dizem:

- **o que é** o Estado brasileiro (art. 1º);
- **como se organiza** o poder (art. 2º);
- **para onde** ele deve caminhar (art. 3º);
- **como se comporta** no cenário internacional (art. 4º).

Todos os demais dispositivos da Constituição e das leis devem ser interpretados à luz desses princípios, e a atuação de qualquer agente público, inclusive do guarda municipal, deve respeitá-los. Uma lei ou um ato administrativo que fira, por exemplo, a dignidade da pessoa humana pode ser invalidado.

Nas provas, a cobrança é quase sempre **literal**, porque os artigos são curtos e cheios de listas. Os erros típicos que a banca planta nas alternativas são três:

- **trocar** um fundamento por um objetivo, ou por um princípio das relações internacionais;
- **incluir** itens que não constam do texto (como "livre comércio" ou "Ministério Público" como Poder);
- **alterar** palavras-chave (erradicar por reduzir, América Latina por América do Sul, independentes e harmônicos por autônomos e subordinados).

> **BIZU**
>
> Contagem rápida para a prova: o **art. 1º** tem **cinco fundamentos**; o **art. 2º**, **três Poderes**; o **art. 3º**, **quatro objetivos**; o **art. 4º**, **dez princípios** e um parágrafo único. Se a alternativa traz uma lista com número diferente, desconfie.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- descrever a forma de Estado, a forma de governo, o sistema de governo e o regime adotados pelo Brasil, e explicar o que é Estado Democrático de Direito;
- enumerar os cinco fundamentos do art. 1º e explicar cada um com exemplos;
- explicar a origem do poder (parágrafo único do art. 1º) e a diferença entre democracia direta, representativa e semidireta;
- identificar os três Poderes, o significado de independência e harmonia, as funções típicas e atípicas e o sistema de freios e contrapesos;
- reproduzir os quatro objetivos fundamentais do art. 3º e distingui-los dos fundamentos;
- relacionar os dez princípios das relações internacionais do art. 4º e o sentido de cada um.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **CF/88, art. 1º, caput, incisos I a V e parágrafo único**: estrutura da República, fundamentos e soberania popular.
- **CF/88, art. 2º**: separação dos Poderes.
- **CF/88, art. 3º, incisos I a IV**: objetivos fundamentais.
- **CF/88, art. 4º, incisos I a X e parágrafo único**: princípios das relações internacionais e integração latino-americana.

Dispositivos relacionados que ajudam a entender o Título I:

- **art. 14**: prevê plebiscito, referendo e iniciativa popular, instrumentos da democracia direta mencionados no parágrafo único do art. 1º;
- **art. 60, § 4º, III**: a separação dos Poderes é **cláusula pétrea**, não podendo ser objeto de emenda tendente a aboli-la.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Forma de governo: República

Na **República**, os governantes são **eleitos**, exercem mandato por **tempo determinado** e **prestam contas** de seus atos. O oposto histórico é a monarquia, em que o chefe de Estado ocupa o cargo de forma vitalícia e hereditária.

3.2. Forma de Estado: Federação

Na **Federação**, o poder político é distribuído entre **entes autônomos**. No Brasil, são entes federativos a **União**, os **Estados**, o **Distrito Federal** e os **Municípios**. A união entre eles é **indissolúvel**: não existe direito de separação (**secessão**). Por isso o Brasil não é uma confederação, em que os membros podem se retirar.

3.3. Sistema de governo: presidencialismo

O sistema de governo adotado é o **presidencialismo**, em que o Presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Ele não está escrito no art. 1º, mas decorre de outros artigos da Constituição.

3.4. Regime: Estado Democrático de Direito

- **Estado de Direito**: governantes e governados se submetem à lei e aos direitos fundamentais.
- **Democrático**: acrescenta a ideia de participação do povo na formação da vontade estatal e de justiça social.

A Constituição combina as duas ideias: um Estado **limitado pelo Direito** e **legitimado pelo povo**.

3.5. Fundamento, objetivo e princípio das relações internacionais

Categoria	Onde está	Natureza	Como reconhecer
Fundamento	Art. 1º	Alicerce sobre o qual a República se apoia	Substantivos: soberania, cidadania, dignidade
Objetivo fundamental	Art. 3º	Meta a ser alcançada	Verbos no infinitivo: construir, garantir, erradicar, reduzir, promover
Princípio das relações internacionais	Art. 4º	Regra de conduta do Brasil perante outros Estados	Temas externos: não intervenção, asilo, autodeterminação

BIZU

Fundamento = alicerce. Objetivo = meta. Art. 4º = conduta externa. Ao ler qualquer item da alternativa, pergunte: isso é a base do Estado, um lugar aonde se quer chegar ou um modo de se relacionar com outros países?

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. O caput do art. 1º: quatro informações essenciais

LEI SECA

CF/88, art. 1º, caput. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

O caput revela, em uma frase:

1. **Forma de governo**: República.
2. **Forma de Estado**: Federação.
3. **Entes**: Estados, Municípios e Distrito Federal. A **União**, que também é ente federativo, não aparece expressamente nessa lista, mas está implícita na ideia de "união".
4. **Regime**: Estado Democrático de Direito.

A palavra **"Estados"** refere-se às unidades federadas (São Paulo, Minas Gerais...), e não a países. A inclusão dos **Municípios** na formação da República reforça a **autonomia municipal**, ponto de especial interesse para quem vai trabalhar em uma guarda municipal: o Município é ente federativo, com organização própria, e é nesse nível que a guarda é instituída.

Critério	Característica do Estado brasileiro
Forma de governo	República

Critério	Característica do Estado brasileiro
Forma de Estado	Federação
Sistema de governo	Presidencialismo
Regime político	Democracia (Estado Democrático de Direito)

> **ATENÇÃO**
>
> Os **Territórios Federais não são entes federativos**. Se forem criados, integram a União. E a questão que disser que "os Municípios não integram a Federação" está errada: o art. 1º os inclui expressamente.

4.2. Os fundamentos (art. 1º, I a V)

Use a sigla **SO-CI-DI-VA-PLU**:

- **SO**berania;
- **CI**dadania;
- **DI**gnidade da pessoa humana;
- **VA**lores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
- **PLU**ralismo político.

Fundamento	Ideia central	Exemplo prático
Soberania	Poder supremo no plano interno e independente no plano externo	O País decide suas leis sem se submeter a outro Estado
Cidadania	Participação política e exercício de direitos	Votar, ser votado, propor ação popular
Dignidade da pessoa humana	Valor central: a pessoa nunca é meio	Proibição de tortura e de tratamento degradante
Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa	Valorização do trabalho humano e da atividade econômica	Direitos trabalhistas e liberdade de empreender
Pluralismo político	Respeito à diversidade de ideias e partidos	Multipartidarismo e liberdade de opinião

Três observações de sentido:

- A **livre iniciativa** aparece **acompanhada** dos valores sociais do trabalho: o texto equilibra mercado e proteção do trabalhador. Alternativa que cite "livre iniciativa" isoladamente, como valor absoluto, distorce o inciso IV.
- A **cidadania** é entendida em sentido amplo: não é só votar, mas participar da vida política e ter acesso a direitos.
- A **dignidade da pessoa humana** funciona como **núcleo** dos direitos fundamentais. Para o agente de segurança, é o fundamento que mais aparece na prática: orienta a abordagem, o uso da força e o tratamento dos detidos.

PEGADINHA

"Erradicar a pobreza", "garantir o desenvolvimento nacional", "independência nacional" e "prevalência dos direitos humanos" **não são fundamentos**. Os dois primeiros são objetivos (art. 3º); os dois últimos, princípios das relações internacionais (art. 4º). São os "intrusos" preferidos da banca nas listas de fundamentos.

4.3. A origem do poder (art. 1º, parágrafo único)

LEI SECA

CF/88, art. 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

O parágrafo único consagra o princípio da **soberania popular**: a legitimidade do poder vem do **povo**, e não de um governante, de uma família ou de um grupo. A Constituição adota a **democracia semidireta** (ou **participativa**), que combina:

- **democracia representativa**: o povo elege representantes (presidente, governadores, prefeitos, parlamentares, vereadores);
- **democracia direta**: o povo decide pessoalmente, por **plebiscito**, **referendo** e **iniciativa popular** (art. 14), nos termos da Constituição.

EXEMPLO

Em uma eleição municipal, os eleitores escolhem prefeito e vereadores: o povo exerce o poder por meio de **representantes eleitos**. Já em um plebiscito sobre um tema de interesse local, o povo decide **diretamente**, nos termos da lei. As duas formas convivem, e é isso que caracteriza a democracia semidireta.

4.4. Separação dos Poderes (art. 2º)

LEI SECA

CF/88, art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A **tripartição** dos Poderes evita a concentração de poder e protege a liberdade. A literalidade **"independentes e harmônicos entre si"** é cobrada com frequência.

- **Independência**: cada Poder tem autonomia organizacional e funcional, sem subordinação aos outros.
- **Harmonia**: os Poderes devem cooperar e respeitar-se.

Funções típicas e atípicas. Cada Poder exerce uma **função típica** (a principal) e também **funções atípicas**, que são, em caráter excepcional, as funções típicas de outro Poder.

Poder	Função típica	Função atípica (exemplo)
Legislativo	Legislar e fiscalizar	Administrar seus servidores; julgar crimes de responsabilidade
Executivo	Administrar e executar as leis	Legislar por medida provisória; julgar processo administrativo
Judiciário	Julgar e aplicar a lei aos casos concretos	Administrar seus servidores; editar regimentos internos

Freios e contrapesos. O equilíbrio entre os Poderes é feito pelo sistema de **freios e contrapesos**: cada Poder controla os demais. Exemplos: o **veto** e a **sanção** presidencial sobre projetos aprovados pelo Legislativo, o julgamento do Presidente pelo Legislativo nos crimes de responsabilidade e o **controle de constitucionalidade** das leis pelo Judiciário.

> **ATENÇÃO**
>
> O art. 2º fala em **Poderes da União**. Nos Estados, a organização é semelhante, com Executivo, Legislativo e Judiciário. Nos **Municípios** há apenas **Executivo** (prefeito) e **Legislativo** (Câmara de Vereadores): **não existe Poder Judiciário municipal**. E a Constituição **não** menciona o **Ministério Público** nem o **Tribunal de Contas** como Poderes.

A separação dos Poderes é ainda **cláusula pétrea** (art. 60, § 4º, III): não pode ser abolida nem por emenda constitucional.

4.5. Objetivos fundamentais (art. 3º)

> **LEI SECA**
>
> **CF/88, art. 3º.** Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Os objetivos indicam as **metas** a serem alcançadas e orientam as **políticas públicas**. Todos começam com **verbos de ação** no infinitivo:

Inciso	Verbo	Objeto
I	Construir	Sociedade livre, justa e solidária
II	Garantir	Desenvolvimento nacional
III	Erradicar / reduzir	Pobreza e marginalização / desigualdades sociais e regionais
IV	Promover	O bem de todos, sem preconceitos e discriminações

> **BIZU**
>
> **Erradicar** é eliminar totalmente: vale para a **pobreza** e a **marginalização**. **Reduzir** é diminuir: vale para as **desigualdades sociais e regionais**. A banca troca os verbos para tornar a alternativa errada. Frase para lembrar: "pobreza a gente acaba; desigualdade a gente diminui".

No inciso IV, a lista "origem, raça, sexo, cor, idade" é **exemplificativa**, pois o texto termina com "quaisquer outras formas de discriminação".

> **EXEMPLO**
>
> Um programa municipal de capacitação profissional para moradores de áreas vulneráveis contribui para os objetivos do art. 3º, III (erradicar a pobreza e reduzir desigualdades) e IV (promover o bem de todos). Já a defesa da integridade territorial do País diz respeito à **soberania**, fundamento do art. 1º.

4.6. Relações internacionais (art. 4º)

> **LEI SECA**
>
> **CF/88, art. 4º.** A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

São **dez princípios**. Entenda a lógica de cada um:

- **I - Independência nacional**: afirma a soberania externa do Brasil.
- **II - Prevalência dos direitos humanos**: coloca a dignidade da pessoa acima de interesses estatais.
- **III - Autodeterminação dos povos**: cada povo escolhe seu destino político.
- **IV - Não-intervenção**: proíbe ingerência nos assuntos internos de outros países.
- **V - Igualdade entre os Estados**: afasta a ideia de hierarquia entre países.
- **VI - Defesa da paz** e **VII - Solução pacífica dos conflitos**: vão juntas; o País busca negociação, mediação e arbitragem.
- **VIII - Repúdio ao terrorismo e ao racismo**: os dois temas estão no **mesmo inciso**.
- **IX - Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade**: busca do progresso comum.
- **X - Concessão de asilo político**: ato soberano de acolher pessoa perseguida politicamente em outro país.

O **parágrafo único** completa o artigo: a República **buscará** a integração econômica, política, social e cultural dos povos da **América Latina**, visando à formação de uma **comunidade latino-americana de nações**.

> **PEGADINHA**
>
> - O art. 4º fala em **América Latina**, e não em "América do Sul".
> - A integração é uma **busca**, não uma imposição.
> - Não existe no art. 4º princípio de "livre comércio".
> - A Constituição trata expressamente de **asilo político**, e não de "refúgio".
> - **Autodeterminação** (direito do povo de decidir seu destino) não se confunde com **não-intervenção** (dever de não interferir em outro Estado).

DOUTRINA

A **prevalência dos direitos humanos** é princípio das relações internacionais, mas seu espírito também se projeta no plano interno: ela reforça o fundamento da dignidade da pessoa humana e orienta o trato do Estado com qualquer pessoa, inclusive o detido.

4.7. Como estudar o Título I

1. Monte três listas de cabeça: **fundamentos (5)**, **objetivos (4)** e **princípios internacionais (10)**.
2. Escreva-as sem consulta, confira com o texto e repita em intervalos.
3. Treine com situações: ao ler um exemplo, pergunte se trata de um **fundamento** (alicerce), de um **objetivo** (meta) ou de um **princípio das relações internacionais** (conduta externa).
4. Grife as palavras-chave que a banca costuma trocar: **indissolúvel**, **independentes e harmônicos**, **erradicar/reduzir**, **América Latina**, **asilo político**.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

Art. 1º, caput. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

Comentário: "união indissolúvel" afasta a secessão. Os Municípios integram a Federação. O regime é o Estado Democrático de Direito.

LEI SECA

Art. 1º, I a V. I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.

Comentário: cinco fundamentos, SO-CI-DI-VA-PLU. São substantivos. O inciso IV junta trabalho e livre iniciativa em um só fundamento.

LEI SECA

Art. 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Comentário: soberania popular e democracia semidireta. O exercício direto se faz por plebiscito, referendo e iniciativa popular (art. 14).

LEI SECA

Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Comentário: três Poderes; nem o Ministério Público nem o Tribunal de Contas aparecem. A separação dos Poderes é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, III). Cobra-se a literalidade "independentes e harmônicos".

LEI SECA

Art. 3º, III. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

Comentário: o inciso mais cobrado do artigo, por causa da troca de verbos.

LEI SECA

Art. 4º, VIII e X. VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; [...] X - concessão de asilo político.

Comentário: dois incisos que a banca adora distorcer, trocando os objetos do repúdio ou substituindo asilo por refúgio ou extradição.

LEI SECA

Art. 4º, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Comentário: quatro dimensões da integração (econômica, política, social e cultural); alcance: América Latina; meta: comunidade latino-americana de nações.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. As três listas lado a lado

Fundamentos (art. 1º)	Objetivos (art. 3º)	Princípios internacionais (art. 4º)
Soberania	Construir sociedade livre, justa e solidária	Independência nacional
Cidadania	Garantir o desenvolvimento nacional	Prevalência dos direitos humanos
Dignidade da pessoa humana	Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades	Autodeterminação dos povos
Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa	Promover o bem de todos, sem preconceitos	Não-intervenção
Pluralismo político	(são apenas quatro)	Igualdade entre os Estados

Fundamentos (art. 1º)	Objetivos (art. 3º)	Princípios internacionais (art. 4º)
(são apenas cinco)		Defesa da paz
		Solução pacífica dos conflitos
		Repúdio ao terrorismo e ao racismo
		Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade
		Concessão de asilo político

6.2. Termos parecidos que a banca troca

Expressão correta	Troca frequente da banca
União indissolúvel	União dissolúvel; direito de secessão
Federação	Confederação
Independentes e harmônicos	Subordinados; autônomos e submetidos
Erradicar a pobreza	Reduzir a pobreza
Reduzir as desigualdades	Erradicar as desigualdades
América Latina	América do Sul
Asilo político	Refúgio; extradição
Soberania (fundamento)	Independência nacional (art. 4º)

6.3. Poderes na União, nos Estados e nos Municípios

Ente	Legislativo	Executivo	Judiciário
União	Sim	Sim	Sim
Estados	Sim	Sim	Sim
Municípios	Sim (Câmara de Vereadores)	Sim (Prefeito)	Não existe

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

Os princípios fundamentais têm uso prático no dia a dia do guarda:

- **Dignidade da pessoa humana**: orienta a abordagem, o uso da força na medida necessária e o tratamento de qualquer pessoa detida ou conduzida. Humilhar, expor ou maltratar quem está sob custódia viola o fundamento central da República.
- **Cidadania**: o cidadão que procura a guarda para registrar uma reclamação, pedir informação ou denunciar um abuso está exercendo um direito, e deve ser atendido com respeito.
- **Pluralismo político**: em manifestações e atos públicos, o guarda atua para preservar a ordem e o patrimônio, sem tomar partido de nenhum grupo político ou ideológico.
- **Objetivo de promover o bem de todos sem preconceitos (art. 3º, IV)**: a escolha de quem abordar não pode se basear em origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação.
- **Autonomia municipal**: a guarda é órgão do Município, ente federativo previsto no art. 1º. Sua atuação se dá dentro das competências municipais e em respeito à separação dos Poderes local: o prefeito chefia o Executivo, a Câmara legisla, e não há Judiciário municipal.
- **Soberania popular**: a autoridade do guarda vem da lei, que por sua vez decorre da vontade do povo. O poder de polícia é exercido em nome da coletividade, não em proveito pessoal.

EXEMPLO

Durante uma manifestação pacífica em frente à prefeitura, grupos com bandeiras partidárias opostas se encontram. O guarda deve separar os grupos para evitar confronto, proteger o patrimônio público e garantir que ambos possam se manifestar. Favorecer um lado afrontaria o **pluralismo político** (art. 1º, V); tratar qualquer manifestante com humilhação afrontaria a **dignidade** (art. 1º, III).

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Composição da união indissolúvel: **Estados, Municípios e Distrito Federal** (União implícita).
- Ausência de direito de secessão; Brasil é **Federação**, não confederação.
- Territórios Federais não são entes federativos; integram a União.
- Os **cinco fundamentos** (SO-CI-DI-VA-PLU) e os intrusos que a banca insere na lista.
- **Todo o poder emana do povo**, exercido por representantes eleitos **ou diretamente**: democracia semidireta.
- Poderes **independentes e harmônicos entre si**: Legislativo, Executivo e Judiciário; MP e Tribunal de Contas não são Poderes.
- Município sem Poder Judiciário.
- Funções típicas e atípicas; freios e contrapesos (veto, sanção, controle de constitucionalidade).
- Os **quatro objetivos** e a troca **erradicar/reduzir**.

- Rol exemplificativo do art. 3º, IV.
- Os **dez princípios** do art. 4º; repúdio ao **terrorismo e ao racismo**; **asilo político**.
- Integração dos povos da **América Latina**, comunidade **latino-americana** de nações.
- Classificação de itens isolados entre fundamento, objetivo e princípio internacional.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal, não integrando a Federação os Municípios."*
Falso. O art. 1º inclui expressamente os Municípios: união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal.

✗ *"Os Estados-membros podem se separar da Federação mediante plebiscito."*
Falso. A união é indissolúvel; não existe direito de secessão.

✗ *"A erradicação da pobreza é um dos fundamentos da República."*
Falso. É objetivo fundamental (art. 3º, III).

✗ *"Constitui objetivo fundamental da República erradicar as desigualdades sociais e regionais."*
Falso. O texto manda erradicar a pobreza e a marginalização, mas apenas **reduzir** as desigualdades.

✗ *"São Poderes da União, autônomos e subordinados entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário."*
Falso. O texto diz **independentes e harmônicos** entre si.

✗ *"O Ministério Público é o quarto Poder da República, ao lado do Legislativo, do Executivo e do Judiciário."*
Falso. O art. 2º cita apenas três Poderes.

✗ *"Nos Municípios, a separação de Poderes compreende Executivo, Legislativo e Judiciário municipais."*
Falso. Não existe Poder Judiciário municipal.

✗ *"A independência nacional é fundamento da República previsto no art. 1º."*
Falso. É princípio das relações internacionais (art. 4º, I). O fundamento é a **soberania**.

✗ *"O Brasil busca a integração dos povos da América do Sul, visando à formação de uma comunidade sul-americana de nações."*
Falso. O parágrafo único do art. 4º fala em **América Latina** e comunidade **latino-americana** de nações.

✗ *"A concessão de refúgio é princípio expresso das relações internacionais no art. 4º."*
Falso. O inciso X fala em **asilo político**.

✗ *"Pelo parágrafo único do art. 1º, o povo exerce o poder exclusivamente por meio de representantes eleitos."*
Falso. O exercício é por representantes **ou diretamente**, o que caracteriza a democracia semidireta.

✗ *"Autodeterminação dos povos e não-intervenção são expressões sinônimas no art. 4º."*
Falso. São incisos distintos: a primeira é direito do povo de decidir seu destino; a segunda, dever de não interferir em assuntos internos de outro Estado.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Conforme o art. 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel:

A somente dos Estados e do Distrito Federal.
B dos Estados e dos Territórios Federais.
C da União e das Forças Armadas.
D dos Estados e Municípios e do Distrito Federal.

Gabarito: D.

É a literalidade do caput do art. 1º. A alternativa A exclui os Municípios; B inclui os Territórios, que não são entes federativos; C não tem base no texto.

QUESTÃO 02

Nos termos do art. 1º da Constituição Federal, constitui fundamento da República Federativa do Brasil:

A a dignidade da pessoa humana.
B a erradicação da pobreza.
C a não-intervenção.
D a garantia do desenvolvimento nacional.

Gabarito: A.

A dignidade é o inciso III do art. 1º. Erradicar a pobreza (B) e garantir o desenvolvimento nacional (D) são objetivos do art. 3º; a não-intervenção (C) é princípio das relações internacionais (art. 4º, IV).

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa que apresenta apenas fundamentos da República Federativa do Brasil:

A Soberania, independência nacional e pluralismo político.
B Cidadania, defesa da paz e dignidade da pessoa humana.
C Soberania, cidadania e pluralismo político.
D Pluralismo político, desenvolvimento nacional e cidadania.

Gabarito: C.

Soberania, cidadania e pluralismo político estão no art. 1º. As demais alternativas misturam um fundamento com um princípio internacional (independência nacional, defesa da paz) ou com um objetivo (desenvolvimento nacional).

QUESTÃO 04

Segundo o art. 2º da Constituição Federal, são Poderes da União:

A o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público, independentes entre si.
B o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si.
C o Legislativo e o Executivo, subordinados ao Judiciário.
D o Executivo, o Judiciário e o Tribunal de Contas, autônomos e harmônicos.

Gabarito: B.

É a literalidade do art. 2º. O Ministério Público (A) e o Tribunal de Contas (D) não são Poderes; não há subordinação entre os Poderes (C).

QUESTÃO 05

Um programa federal passa a destinar recursos prioritariamente às regiões menos desenvolvidas do País, para diminuir as diferenças de renda e de oportunidades entre elas. Essa finalidade corresponde ao objetivo fundamental de:

A erradicar as desigualdades regionais.
B defender a igualdade jurídica entre os Estados soberanos.
C assegurar a independência nacional.
D reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Gabarito: D.

O art. 3º, III, manda reduzir as desigualdades sociais e regionais. A alternativa A troca o verbo (erradica-se a pobreza e a marginalização, não as desigualdades); B e C são princípios das relações internacionais.

QUESTÃO 06

O Brasil concede abrigo a uma pessoa estrangeira perseguida por motivos políticos em seu país de origem. Essa conduta está em harmonia com o princípio, previsto no art. 4º da Constituição, da:

A) autodeterminação dos povos.
B) concessão de asilo político.
C) igualdade entre os Estados.
D) independência nacional.

Gabarito: B.

O art. 4º, X, prevê a concessão de asilo político. As demais alternativas são princípios do mesmo artigo, mas não tratam do acolhimento de perseguido político.

QUESTÃO 07

Um país vizinho enfrenta grave crise política interna. O Brasil acompanha a situação, mas se abstém de interferir nos assuntos internos daquele Estado. A atitude observa o princípio constitucional da:

A) não-intervenção.
B) cooperação entre os povos.
C) prevalência dos direitos humanos.
D) independência nacional.

Gabarito: A.

Abster-se de interferir nos assuntos internos de outro Estado é a não-intervenção (art. 4º, IV). Independência nacional (D) diz respeito à posição do próprio Brasil perante os demais; os outros princípios têm conteúdo distinto.

QUESTÃO 08

O parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce:

A) exclusivamente por meio de representantes eleitos.
B) exclusivamente de forma direta, por plebiscito.
C) por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.
D) por meio dos três Poderes, sem participação popular direta.

Gabarito: C.

É a literalidade do dispositivo, que consagra a democracia semidireta. As alternativas A e B suprimem uma das formas de exercício; D nega a participação direta, prevista pela própria Constituição.

QUESTÃO 09

De acordo com o parágrafo único do art. 4º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da:

A) América do Sul, visando à formação de um mercado comum sul-americano.
B) América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
C) América do Norte e da Europa, visando à criação de uma união aduaneira.
D) comunidade de países de língua portuguesa, com exclusividade.

Gabarito: B.

É a literalidade do parágrafo único do art. 4º. A troca de "América Latina" por "América do Sul" (A) é a pegadinha mais comum; C e D não têm base no texto.

QUESTÃO 10

Considere os elementos: (1) fundamento da República; (2) objetivo fundamental; (3) princípio das relações internacionais. Assinale a alternativa em que os três itens estão corretamente classificados, nessa ordem.

A) Independência nacional; garantir o desenvolvimento nacional; não-intervenção.
B) Soberania; construir uma sociedade livre, justa e solidária; dignidade da pessoa humana.
C) Pluralismo político; prevalência dos direitos humanos; solução pacífica dos conflitos.
D) Pluralismo político; garantir o desenvolvimento nacional; concessão de asilo político.

Gabarito: D.

Pluralismo político é fundamento (art. 1º, V); garantir o desenvolvimento nacional é objetivo (art. 3º, II); asilo político é princípio internacional (art. 4º, X). Em A, independência nacional é princípio do art. 4º; em B, dignidade é fundamento; em C, prevalência dos direitos humanos é princípio do art. 4º, não objetivo.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Título I = arts. 1º a 4º: Princípios Fundamentais.
- República (forma de governo), Federação (forma de Estado), presidencialismo (sistema), Estado Democrático de Direito (regime).
- União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal; sem secessão.
- Territórios Federais não são entes; integram a União.
- Fundamentos (5): SO-CI-DI-VA-PLU.

- Valores sociais do trabalho **e** da livre iniciativa: um só fundamento.
- Todo o poder emana do povo: por representantes eleitos ou diretamente (democracia semidireta).
- Exercício direto: plebiscito, referendo e iniciativa popular (art. 14).
- Poderes (3): Legislativo, Executivo e Judiciário, **independentes e harmônicos entre si**.
- MP e Tribunal de Contas não são Poderes; Município não tem Judiciário.
- Funções típicas e atípicas; freios e contrapesos; separação dos Poderes é cláusula pétrea.
- Objetivos (4): construir, garantir, erradicar e reduzir, promover.
- **Erradicar** pobreza e marginalização; **reduzir** desigualdades sociais e regionais.
- Art. 3º, IV: rol exemplificativo ("quaisquer outras formas de discriminação").
- Art. 4º (10 princípios): independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação, não-intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação, asilo político.
- Asilo político, não refúgio.
- Integração dos povos da **América Latina**: comunidade **latino-americana** de nações.
- Fundamento = alicerce; objetivo = meta; art. 4º = conduta externa.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Princípios Fundamentais

Art. 1º - Estrutura
- República
- Federação indissolúvel
- Estado Democrático de Direito

Fundamentos (SOCIDIVAPLU)
- Soberania
- Cidadania
- Dignidade da pessoa humana
- Valores sociais do trabalho e livre iniciativa
- Pluralismo político

Art. 2º - Poderes

- Legislativo
- Executivo
- Judiciário
- Independentes e harmônicos

Art. 3º - Objetivos

- Construir sociedade livre, justa e solidária
- Garantir desenvolvimento
- Erradicar pobreza e reduzir desigualdades
- Promover o bem de todos

Art. 4º - Relações internacionais

- Prevalência dos direitos humanos
- Não intervenção
- Repúdio ao terrorismo e racismo
- Asilo político
- Integração latino-americana

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 2º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Observação: Separação de Poderes; é também cláusula pétrea (art. 60, § 4º, III). Cobra-se a literalidade 'independentes e harmônicos'.

Art. 3º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Observação: Objetivos são metas (verbos no infinitivo), diferentes dos fundamentos do art. 1º. Pegadinha clássica: 'erradicar' a pobreza, mas 'reduzir' as desigualdades.

Art. 4º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Observação: Princípios das relações internacionais. Atenção: asilo político (e não refúgio) e integração com a América Latina (não 'América do Sul').

art. 1º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei nº 13.874, de 2019) V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Observação: Dignidade da pessoa humana é FUNDAMENTO (inciso III). Mnemônico SO-CI-DI-VA-PLU. A banca troca fundamento por objetivo (art. 3º) ou por princípio das relações internacionais (art. 4º). SCDVP = mnemônico dos 5 fundamentos. Parágrafo único: democracia semidireta.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Uma campanha municipal que combate a discriminação por origem, raça, sexo, cor ou idade concretiza o objetivo fundamental de

A garantir a soberania nacional
B assegurar a independência nacional nas relações internacionais
C repudiar o terrorismo e o racismo nas relações internacionais
D promover o bem de todos, sem preconceitos
E assegurar o pluralismo político

Gabarito: D

O art. 3º, IV, tem como objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Soberania e pluralismo são fundamentos (art. 1º); independência nacional e repúdio ao terrorismo são princípios internacionais (art. 4º).

QUESTÃO 2

Dois Estados vizinhos divergem sobre a exploração de um recurso natural, e o Brasil defende que o impasse seja resolvido por negociação diplomática ou arbitragem, sem uso da força. Essa posição está de acordo com o princípio da

A autodeterminação dos povos
B solução pacífica dos conflitos
C igualdade entre os Estados soberanos
D independência nacional do país
E concessão de asilo político aos perseguidos

Gabarito: B

A solução pacífica dos conflitos (art. 4º, VII) orienta o Brasil a preferir meios como negociação, mediação e arbitragem. Os demais princípios, embora constem do art. 4º, não se referem ao modo de resolver controvérsias entre Estados.

QUESTÃO 3

Não consta do rol de princípios que regem as relações internacionais do Brasil, previstos no art. 4º da Constituição Federal, o

A defesa da paz
B independência nacional
C autodeterminação dos povos
D pluralismo político
E repúdio ao terrorismo

Gabarito: D

O pluralismo político é fundamento da República (art. 1º, V), e não princípio das relações internacionais. Defesa da paz, independência nacional, autodeterminação dos povos e repúdio ao terrorismo estão no art. 4º.

QUESTÃO 4

O Brasil concede abrigo a uma pessoa estrangeira perseguida por motivos políticos em seu país de origem. Essa conduta está em harmonia com o princípio, previsto no art. 4º da Constituição Federal, da

A concessão de asilo político
B independência nacional dos Estados

C igualdade entre todos os Estados
D autodeterminação dos povos
E defesa da paz entre as nações

Gabarito: A

O art. 4º, X, prevê expressamente a concessão de asilo político como princípio das relações internacionais. As demais alternativas são outros princípios do mesmo artigo, mas não tratam do acolhimento de perseguido político.

QUESTÃO 5

Um país vizinho enfrenta grave crise política interna. O Brasil acompanha a situação, mas se abstém de interferir nos assuntos internos daquele Estado, inclusive de enviar tropas. A atitude observa o princípio constitucional da

A defesa da paz
B cooperação entre os povos
C não-intervenção
D independência nacional
E prevalência dos direitos humanos

Gabarito: C

A abstenção de interferir nos assuntos internos de outro Estado é a não-intervenção (art. 4º, IV). Independência nacional diz respeito à posição do próprio Brasil perante os demais Estados, e os outros princípios têm conteúdo distinto.

QUESTÃO 6

Não é fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no art. 1º da Constituição Federal,

A a soberania
B a cidadania
C a construção de uma sociedade livre, justa e solidária
D a dignidade da pessoa humana
E o pluralismo político

Gabarito: C

A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é objetivo fundamental (art. 3º, I). Os fundamentos do art. 1º são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político.

QUESTÃO 7

Não constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º da Constituição Federal, a

A) erradicação da pobreza e da marginalização
B) garantia do desenvolvimento nacional
C) redução das desigualdades sociais e regionais
D) defesa da paz
E) construção de uma sociedade livre, justa e solidária

Gabarito: D

A defesa da paz é princípio que rege as relações internacionais (art. 4º, VI), não objetivo fundamental. As demais opções estão no art. 3º, incisos I a III.

QUESTÃO 8

Um guarda municipal conduz uma pessoa detida com urbanidade, sem qualquer humilhação ou exposição desnecessária, respeitando-lhe a condição de ser humano. Essa postura concretiza diretamente o fundamento da República Federativa do Brasil previsto no art. 1º da Constituição Federal, que é a

A) soberania nacional
B) independência nacional
C) dignidade da pessoa humana
D) autodeterminação dos povos
E) defesa da paz

Gabarito: C

A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) impõe o tratamento respeitoso a qualquer pessoa, inclusive a detida. As demais alternativas não descrevem esse fundamento: independência nacional, autodeterminação dos povos e defesa da paz são princípios das relações internacionais (art. 4º), e a soberania refere-se ao poder do Estado perante outros Estados.

QUESTÃO 9

Uma pessoa abre uma pequena loja de bairro, exercendo atividade econômica livremente, ao mesmo tempo em que os trabalhadores contratados têm sua atividade valorizada como direito social. Esses aspectos se relacionam ao fundamento da República Federativa do Brasil consistente nos

A) pluralismo político e na soberania popular do País
B) direitos políticos e na nacionalidade brasileira
C) poderes da União e na separação das funções estatais
D) princípios que regem as relações internacionais

E valores sociais do trabalho e da livre iniciativa

Gabarito: E

O art. 1º, IV, elenca como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, reunindo o trabalhador e o empreendedor. As demais alternativas não correspondem a fundamentos descritos no art. 1º ou não se ligam ao exemplo.

QUESTÃO 10

De acordo com o parágrafo único do art. 4º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da

A Europa Ocidental, visando à criação de uma união aduaneira

B América do Norte, visando à criação de um tribunal único

C América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações

D África e Ásia, com exclusividade

E Oceania, visando ao livre trânsito de pessoas

Gabarito: C

O parágrafo único do art. 4º prevê a integração dos povos da América Latina, com vistas à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quais são os fundamentos da República?	Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político.
De quem emana todo o poder?	Do povo, que o exerce por representantes eleitos ou diretamente.
Como a CF qualifica a relação entre os Poderes?	Independentes e harmônicos entre si.
A CF manda erradicar as desigualdades regionais?	Não. Manda reduzi-las; o que se erradica é a pobreza e a marginalização.
Asilo político é fundamento ou princípio das relações internacionais?	Princípio das relações internacionais (art. 4º).
Estado-membro pode se separar da Federação?	Não. A união é indissolúvel.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

CONSTITUCIONAL: Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º (Aula 01) ASSISTIR
Evaldo Rodrigues
https://youtu.be/Vvs6d22g4eM

DIREITO CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (Arts. 1º ao 4º da Constituição Federal) ASSISTIR
Me Julga - Cíntia Brunelli
https://youtu.be/ypNuEbiWysw

Dos Princípios Fundamentais (Art. 1 ao 4) Direito Constitucional Resumo para Concurso ASSISTIR
Arthur Trindade Angonese
https://youtu.be/hU6OGnz2ed8